ARTICLE 1
L'OBJET DE L'ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre est un contrat d'assurance de protection juridique de professionnels :

- négocié par **ASSURANCES GESTION SERVICES**, SAS de courtage en assurances à capital variable minimum de 1 020 000 Euros. Immatriculée à l'ORIAS dans la catégorie courtier d'assurances sous le numéro : 07 000 197 (www.orias.fr) – RCS Toulouse : 340 973 775 – Siège social : 52 boulevard Gabriel Koenigs 31300 TOULOUSE. (dénommée ci-après l'Intermédiaire),
- auprès de **CFDP ASSURANCES,** Entreprise d'assurances régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 1.692.240€, ayant son siège social Immeuble l'Europe – 62 rue de Bonnel – 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 958 506 156 (dénommée ci-après l'Assureur),
- pour le compte des Adhérents définis ci-dessous.

Le contrat, constitué des présentes conditions générales et des conditions particulières, est régi par le Code des Assurances.

Comme tout contrat d'assurance, le contrat est un contrat aléatoire : l'évènement qui déclenche sa mise en œuvre ne doit pas être connu de Vous lors de l'adhésion au contrat. En l'absence d'Aléa, la garantie n'est pas due.

LES DEFINITIONS

ALEA : Incertitude de la survenance d'un évènement.

ADHERENT OU ASSURE OU VOUS : le professionnel diagnostiqueur ou auditeur immobilier, personne physique ou morale, ayant souscrit auprès de l'Intermédiaire un contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile Exploitation "Diagnostic et Audit immobilier", et dûment désigné à l'Assureur.

Par extension, bénéficient de certaines garanties, les Dirigeants (articles 2.9 à 2.11 ; les Salariés (articles 2.9 à 2.11) ; le chef d'entreprise (article 2.9 à 2.12).

CREANCE : Facture que vous avez émise en rémunération de vos prestations ou activités. Pour être recouvrable, elle doit être à la fois émise postérieurement à votre adhésion au contrat, certaine (son existence n'est pas contestée), liquide (son montant est déterminé) et exigible (elle est arrivée à terme).

DECHEANCE DU DROIT A GARANTIE : Perte du droit à bénéficier des garanties du Contrat en raison du non-respect des conditions de mise en œuvre de la garantie ou des obligations mises à la charge de l'Assuré.

DIRIGEANTS : Administrateurs, gérants, présidents, directeurs généraux dans l'exercice de leurs fonctions, missions ou délégations définies ou confiées par l'Adhérent.

FAIT GENERATEUR : Evènement ou le fait connu de l'Assuré, et susceptible de faire naître un préjudice ou de constituer une atteinte à un droit, que l'Assuré subit ou cause à un Tiers, préalablement ou concomitamment à toute réclamation. En matière pénale, le Fait Générateur est la prise de conscience qu'un évènement ou un fait subi ou causé par l'Assuré est susceptible d'être réprimé par la loi.

LITIGE : Situation conflictuelle opposant l'Assuré à un Tiers, découlant du Fait Générateur.

MONTANT EN PRINCIPAL : Demande elle-même, par opposition aux accessoires tels que les intérêts, les dépens et autres frais annexes.

PERIODE D'ASSURANCE : La période annuelle comprise entre deux (2) échéances anniversaires de prime. Si la date d'effet du contrat est différente de l'échéance anniversaire, il faut entendre pour la première période, la période comprise entre la date de prise d'effet et la prochaine échéance anniversaire. En cas de résiliation du contrat, la période d'assurance est la fraction de la période annuelle d'assurance déjà écoulée à la date d'effet de la résiliation.

REFUS : Le désaccord formalisé et non équivoque à la suite d'une réclamation émanant de l'Assuré ou d'un Tiers, ou l'absence de réponse à cette réclamation dans un délai raisonnable ou règlementaire.

SALARIE : Personne titulaire d'un contrat de travail, d'apprentissage ou d'une convention de stage, dans l'exercice de leurs fonctions, missions ou délégations définies ou confiées par l'Adhérent.

SINISTRE : Refus, dans le cadre d'un Litige, opposé à une réclamation dont l'Assuré est l'auteur ou le destinataire (article L127-2-1 du Code des Assurances).

TIERS : Toute personne autre que l'Assuré, l'Assureur ou l'Intermédiaire, identifié ou identifiable.

Pour mieux identifier les termes à définition contractuelle, ils seront employés avec une majuscule dans les présentes conditions générales.

ARTICLE 2
LES GARANTIES DE L'ASSUREUR

LA PROTECTION DE VOTRE ACTIVITE DE DIAGNOSTIC & AUDIT IMMOBILIER

2.1 LA PROTECTION PENALE

En défense, Vous êtes poursuivi devant les tribunaux répressifs pour des infractions relevant notamment des domaines suivants : économiques (inobservation des règles liées à la concurrence, à la consommation, à la distribution…), en matière d'hygiène et de sécurité (mise en danger d'autrui, atteinte involontaire à l'intégrité ou à la vie des personnes), au travail (travail dissimulé…), …

En recours lorsque Vous êtes victime d'une infraction pénale, du préjudice subi par un Dirigeant ou un Salarié, dont vous subissez aussi les conséquences.

2.2 LE COMPLEMENT D'ASSURANCE

Vous êtes mis en cause par un Tiers qui recherche votre responsabilité et vos garanties de responsabilité civile ne sont pas mobilisables (réclamation inférieure à la franchise, préjudice non établi, garantie non acquise, …).

Suite à un incendie, un vol, un dégât des eaux ou un bris accidentel concernant vos biens professionnels (bâtiments, matériels et marchandises), Vous subissez un dommage pour lequel Vous n'êtes pas indemnisé (dommages non garantis, indemnisation partielle, ….).

Vos produits subissent une avarie constatée ne résultant pas de votre fait et pour laquelle Vous n'êtes pas indemnisé en tout ou partie.

2.3 LA PROTECTION DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS ET DE VOTRE FLOTTE AUTOMOBILE

Vous êtes confronté à un Litige relatif à vos locaux professionnels et Vous opposant par exemple à votre bailleur (refus de prise en charge de travaux lui incombant, déplafonnement du loyer, contestation du congé…), vos voisins, des entreprises ayant réalisé pour Vous des travaux de réparation ou d'aménagement de vos bureaux, …

Vous achetez ou vous vendez un véhicule terrestre à moteur et rencontrez des difficultés avec le vendeur, l'acquéreur, le mandataire automobile, le constructeur automobile, le concessionnaire, l'organisme de crédit, …

Vous utilisez ou mettez à disposition un véhicule terrestre à moteur et vous rencontrez des difficultés avec le loueur, le distributeur de carburant, le réparateur, les services publics, l'assurance, …

2.4 LA PROTECTION COMMERCIALE

Vous êtes confronté à un Litige avec un client tels qu'une contestation portant sur un audit énergétique réglementaire, …

Vous rencontrez des difficultés avec l'un de vos fournisseurs ou prestataires liées notamment à l'achat, la maintenance ou l'étalonnage de vos appareils de mesure et matériels techniques ; la fourniture de logiciels professionnels, plateformes de gestion ou solutions numériques ; des prestations de communication, publicité, référencement internet ; …

Vous êtes victime d'un de vos concurrents ou faites l'objet d'accusations de concurrence déloyale, de pratiques illicites, de détournement de clientèle, ...

2.5 LE RECOUVREMENT DE CREANCES IMPAYEES

Vous détenez à l'égard d'un Tiers, en rémunération de vos prestations, une Créance représentant un Montant en principal supérieur à 800 € TTC.

2.6 LA PROTECTION PRUD'HOMALE

Vous êtes confronté à un conflit individuel du travail Vous opposant à un de vos salariés (contestation d'un licenciement, d'un solde de tout compte, violation de la clause de non-concurrence, non-restitution de matériels, inexécution du préavis de rupture du contrat de travail, ...)

2.7 LA PROTECTION SOCIALE ET ADMINISTRATIVE

Vous êtes poursuivi devant les commissions ou juridictions administratives ou sociales ou confronté à des problèmes de tous ordres avec les organismes sociaux, les services publics et les collectivités territoriales.

2.8 LA PROTECTION FISCALE

L'Assureur prend en charge, dans la limite des montants et plafonds contractuels garantis, les frais et honoraires d'assistance de votre expert-comptable pendant un contrôle fiscal matérialisé par un avis de vérification de la comptabilité ou d'examen de comptabilité, reçu postérieurement à votre adhésion au contrat.

Après le contrôle fiscal, si Vous entendez contester le redressement notifié par l'administration fiscale française, l'Assureur prend en charge, dans la limite des montants et plafonds contractuels garantis, les frais et honoraires de votre expert-comptable ou de tout auxiliaire de justice pour défendre vos intérêts lors d'un recours contentieux et/ou devant la juridiction compétente.

LA PROTECTION DES DIRIGEANTS ET/OU SALARIES

2.9 LA PROTECTION PENALE DE VOS DIRIGEANTS OU SALARIES

Vous êtes placé en garde à vue ; poursuivi devant les tribunaux répressifs pour une infraction pénale résultant d'une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois ou des règlements, d'un manque de précaution ou d'une abstention fautive, l'Assureur prend en charge les honoraires de tout auxiliaire de justice pour défendre vos intérêts

Vous êtes victime d'injures, de menace, de diffamation ou d'usurpation d'identité et êtes amené à engager une action sur le terrain pénal.

Vous êtes victime de dommages corporels pour lesquels Vous n'êtes pas indemnisé et êtes amené à engager une action sur le terrain pénal et/ou civil à l'encontre d'un Tiers responsable.

2.10 LA PROTECTION DU PERMIS DE VOS DIRIGEANTS OU SALARIES

Vous perdez un ou plusieurs points sur votre permis de conduire, l'Assureur prend en charge, dans la limite du plafond contractuel garanti, les frais du stage, effectué à votre initiative, auprès d'un centre de formation agréé par les pouvoirs publics dont l'objet est la reconstitution partielle des points de votre permis de conduire.

Pour bénéficier de cette prise en charge, vous devez fournir :

- la copie du procès-verbal d'infraction entraînant le retrait de points,
- la facture acquittée de l'organisme agréé auprès duquel le stage a été effectué,
- l'attestation délivrée par le centre agréé.

2.11 LA PROTECTION DES INFRACTIONS ROUTIERES DE VOS DIRIGEANTS OU SALARIES

Lors de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur de la flotte automobile de l'Adhérent, Vous êtes verbalisé pour avoir commis une ou plusieurs infractions au Code de la route :

- Vous êtes convoqué devant les tribunaux répressifs,
- Vous faites l'objet d'une décision de suspension de votre permis de conduire dont la contestation est fondée.

Pour bénéficier de cette garantie, Vous devez fournir :

- la lettre du Préfet Vous faisant injonction de remettre votre permis de conduire,
- les éléments justifiant la contestation de cette décision.

2.12 L'ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE DU DIAGNOSTIQUEUR OU AUDITEUR IMMOBILIER, CHEF D'ENTREPRISE

Vous traversez une période difficile au niveau professionnel : baisse d'activité, difficultés de trésorerie, ouverture d'une procédure de sauvegarde... Vous êtes amené à surmonter une épreuve pouvant avoir un impact sur la gestion de votre entreprise : deuil, maladie, problèmes conjugaux... Vous ressentez de manière récurrente un stress, une souffrance physique ou morale... Toutes ces difficultés peuvent avoir des répercussions sur votre activité professionnelle.

L'Assureur met à votre disposition une ligne d'accompagnement psychologique, qui Vous garantit :

- un espace de parole libre, sans jugement, par une écoute bienveillante,
- un soutien dans votre réflexion.

Cette assistance Vous permet de sortir de l'isolement, de faire le point, de dédramatiser les situations, afin de Vous aider à prendre de la distance, dépasser vos angoisses, et gérer votre stress.

Ce service est assuré par une équipe de psychologues (cliniciens du développement), spécialisés dans l'accompagnement à distance.

Vous pouvez ainsi bénéficier de deux (2) accompagnements (dans la limite de dix (10) entretiens par accompagnement) par Période d'assurance, sur rendez-vous.

ARTICLE 3
LES PRESTATIONS DE L'ASSUREUR

3.1 L'ASSISTANCE JURIDIQUE TELEPHONIQUE

Au numéro qui Vous est dédié, l'Assureur s'engage à Vous écouter et Vous fournir par téléphone des renseignements juridiques dans tous les domaines du droit français relevant de votre activité professionnelle de diagnostiqueur et/ou auditeur immobilier.

Des juristes qualifiés sont à votre écoute pour :

- répondre à vos interrogations,
- Vous informer sur vos droits,
- Vous proposer des solutions concrètes,
- envisager avec Vous, dans le cadre d'un accompagnement personnalisé, la suite à donner à votre difficulté.

POUR CONTACTER L'ASSUREUR
☏ 04 91 81 48 13
L'accès au service se fait du lundi au vendredi de 9h-12h15 et 14h-18h.

3.2 L'ACCOMPAGNEMENT PREVENTIF

En prévention de tout Litige, l'Assureur Vous assiste dans la compréhension de contrats et documents juridiques relevant du droit français et se rapportant aux garanties de protection juridique décrites dans le présent contrat.

Les renseignements fournis ne pourront en aucun cas se substituer aux conseils juridiques délivrés par les professions réglementées, seules habilitées à le faire.

3.3 UN ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS AU PLUS PROCHE DE VOUS

Sur simple demande, il Vous sera possible de rencontrer des juristes dans la délégation la plus proche parmi les trente (30) implantations réparties sur tout le territoire.

Il Vous suffit de contacter votre interlocuteur afin de déterminer avec lui une date et un horaire qui permettront une rencontre dans les meilleurs délais.

3.4 LA GESTION AMIABLE

A la suite d'une déclaration de Sinistre, l'Assureur s'engage à :

- Vous conseiller et Vous accompagner dans les démarches à entreprendre,
- Vous assister dans la rédaction de vos courriers de réclamation,
- Vous aider à réunir les pièces et témoignages nécessaires à la constitution de votre dossier,

- intervenir directement auprès du Tiers afin d'obtenir une solution négociée et amiable,
- Vous faire assister et soutenir par des experts ou des sachants lorsque la spécificité de la matière le nécessite et que cela est utile à la résolution de votre Litige,
- prendre en charge, dans la limite des plafonds contractuels garantis, les frais et honoraires d'experts et de sachants, voire ceux de votre avocat lorsque votre adversaire est lui-même défendu dans les mêmes conditions,
- Vous donner accès à un mode amiable de résolution des différends.

Toutes vos demandes sont traitées dans les meilleurs délais.

La gestion amiable du Litige est réalisée dans un délai de :
- six (6) mois à compter de la date de la première intervention des services de l'Assureur,
- ou un (1) an si une expertise contradictoire s'est avérée nécessaire.

A l'issue de ce délai, il Vous est soumis le choix, soit :
- de poursuivre la tentative de résolution amiable,
- de transmettre le dossier à l'avocat de votre choix pour engager les démarches judiciaires utiles,
- d'abandonner le recours.

Bien entendu, en cas d'accord amiable, l'Assureur Vous accompagne jusqu'à sa mise en œuvre effective.

3.5 L'ACCOMPAGNEMENT DANS LA PHASE JUDICIAIRE

Lorsque toute tentative de résolution du Litige sur un terrain amiable a échoué, l'Assureur s'engage à organiser votre défense judiciaire, sauf en cas de litige juridiquement insoutenable, en respectant le libre choix de votre avocat. Si Vous n'en connaissez pas, Vous pouvez Vous rapprocher de l'Ordre des Avocats du Barreau compétent ou demander par écrit à l'Assureur de Vous communiquer les coordonnées d'un avocat.

Vous avez la maîtrise de la direction du procès en concertation avec l'avocat que Vous avez choisi. L'Assureur reste néanmoins à votre disposition ou à celle de votre avocat pour Vous apporter l'assistance dont Vous auriez besoin.

L'Assureur prendra en charge dans la limite des montants et plafonds contractuels garantis :
- les frais et honoraires des avocats et experts ;
- les frais de procès comprenant notamment les frais de commissaires de justice, d'experts judiciaires, la taxe d'appel, etc.

Les montants contractuels garantis comprennent les frais habituels inhérents à la gestion d'un dossier (frais de copie, de téléphone, de déplacement, de postulation, de traduction d'actes, etc.) et constituent la limite de la prise en charge même en cas de pluralité ou de changement d'auxiliaires de justice ou d'experts. Les montants sont cumulables et représentent le maximum des engagements par intervention (montants non identifiés par une astérisque) ou par juridiction (montants identifiés par un astérisque (*)) même en cas de renvoi d'audience ou de mesure d'administration judiciaire.

Ils constituent la limite de prise en charge sur la base des frais et honoraires HORS TAXES si le souscripteur récupère la TVA, et TOUTES TAXES COMPRISES dans le cas contraire.

Par principe, Vous faites l'avance des frais et honoraires et l'Assureur Vous rembourse sur justificatifs le montant des factures réglées dans la limite des montants contractuels garantis. Si vous faites la demande, l'Assureur peut procéder directement au règlement de la facture adressée par votre avocat, et ce dans la limite des montants contractuels garantis.

Les honoraires et frais sont réglés une fois la prestation effectuée.

Qu'il s'agisse d'un paiement direct ou d'un remboursement, le règlement de l'Assureur sera effectué au plus tard dix (10) jours après réception des justificatifs, et interviendra Hors Taxes si Vous récupérez la TVA, Toutes Taxes Comprises dans le cas contraire.

BARÈME APPLICABLE AUX HONORAIRES DES EXPERTS ET AUXILIAIRES DE JUSTICE	
PHASE AMIABLE	
INTERVENTIONS ET CONSULTATIONS	
Intervention amiable (courrier, consultation de spécialiste)	350 €
En matière fiscale : Réponse à une proposition de rectification / Recours hiérarchique / Interlocution départementale / Réclamation administrative contentieuse	350 €
Protocole ou transaction	350 €
Expertise amiable contradictoire	1 100 €
MODES ALTERNATIFS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS	
Conciliateur de justice (assistance)	350 €
Médiation de la consommation (assistance)	350 €
Médiation de la consommation (médiateur)	550 €
Autre médiation, arbitrage, procédure participative	1 100 €
PHASE CONTENTIEUSE	
JURIDICTIONS PÉNALES	
Tribunal de police	500 €*
Tribunal correctionnel (renvoi sur intérêts civils compris)	800 €*
Cour d'assises	1 900 €*
JURIDICTIONS CIVILES ET ADMINISTRATIVES	
Référé / Procédure accélérée au fond, Tribunal / Chambre de proximité	600 €*
Conseil de prud'hommes : Référé, Phase de conciliation, Départage	500 €*
Conseil de prud'hommes : Phase de Jugement (audiences de mise en état comprises)	750 €*
Tribunal judiciaire et autres juridictions	1 100 €*
TOUS CONTENTIEUX CONFONDUS	
Assistance (procédure pénale, garde à vue, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ...)	360 €
Assistance à une expertise judiciaire comprenant la rédaction des dires (forfait par réunion)	360 €
Commissions diverses	540 €
Juridiction d'appel	1700 €*
Haute juridiction (Cour de cassation, Conseil d'état)	1 900 €*
EXÉCUTION	
Juge de l'exécution	650 €

PLAFONDS, LIMITE D'INTERVENTION PAR PERIODE D'ASSURANCE ET SEUIL D'INTERVENTION	
Plafond maximum de prise en charge par Sinistre	25 000 €
Dont plafond pour « INTERVENTIONS ET CONSULTATIONS »	1 600 €
Dont plafond pour l'Expert Judiciaire	5 000 €
Dont plafond pour l'Assistance au contrôle fiscal (par contrôle)	1 800 €
Plafond maximum de prise en charge pour la garantie "LA PROTECTION DU PERMIS DE VOS DIRIGEANTS OU SALARIES" (article 2.10)	255 €
Limite d'intervention pour la garantie L'ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE DU DIAGNOSTIQUEUR OU AUDITEUR IMMOBILIER, CHEF D'ENTREPRISE (article 2.12)	**2 accompagnements**
Seuil d'intervention pour la garantie LE RECOUVREMENT DE CREANCES IMPAYEES (article 2.5)	800 €

3.6 LA SUBROGATION

Les indemnités qui pourraient Vous être allouées au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale, L761-1 du Code de Justice Administrative, ainsi que les dépens et autres frais de procédure Vous bénéficient par priorité pour les dépenses dûment justifiées restées à votre charge, et subsidiairement à l'Assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées.

3.7 LE SUIVI JUSQU'A LA PARFAITE EXECUTION DES ACCORDS OU DECISIONS

Parce qu'un Litige ne se termine pas à la délivrance d'une décision de justice, l'Assureur Vous accompagne jusqu'à sa parfaite exécution, soit à l'amiable, soit par la saisine d'un commissaire de justice territorialement compétent.

L'Assureur prend en charge les frais et honoraires de ce commissaire de justice dans la limite des plafonds contractuels garantis, et jusqu'à votre total désintéressement.

L'intervention de l'Assureur cesse en cas d'Insolvabilité du Tiers constatée par un procès-verbal de carence dressé par un commissaire de justice, par l'incarcération de votre débiteur, par sa liquidation judiciaire, par son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou lorsqu'il est sans domicile fixe.

ARTICLE 4
LES EXCLUSIONS

L'ASSUREUR N'INTERVIENT JAMAIS POUR LES LITIGES :

- RELATIFS A VOTRE VIE PRIVEE OU NE RELEVANT PAS DE L'EXERCICE DE VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE DIAGNOSTIQUEUR OU AUDITEUR IMMOBILIER ET PLUS GENERALEMENT NE RELEVANT PAS DES GARANTIES EXPRESSEMENT DECRITES A L'ARTICLE 2 ;
- TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UNE GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, UNE EMEUTE, UN MOUVEMENT POPULAIRE, UNE MANIFESTATION, UNE RIXE, UN ATTENTAT, UN ACTE DE VANDALISME, DE SABOTAGE OU DE TERRORISME ;
- RELEVANT DE LA DEFENSE DES INTERETS DE LA PROFESSION, OBJET DE VOTRE ACTIVITE ;
- DONT LE FAIT GENERATEUR EST ANTERIEUR ET CONNU DE VOUS A LA PRISE D'EFFET DE L'ADHESION AU CONTRAT OU QUI PRESENTENT UN CARACTERE NON ALEATOIRE A L'ADHESION ;
- EN RAPPORT AVEC UNE VIOLATION INTENTIONNELLE DES OBLIGATIONS LEGALES, CONTRACTUELLES OU INCONTESTABLES, OU CEUX RESULTANT DE L'INEXISTENCE D'UN DOCUMENT A CARACTERE OBLIGATOIRE OU DE SA NON-FOURNITURE DANS LES DELAIS PRESCRITS ;
- LIES AVEC UNE FAUTE, UN ACTE FRAUDULEUX OU DOLOSIF QUE VOUS AVEZ COMMIS VOLONTAIREMENT CONTRE LES BIENS OU LES PERSONNES EN PLEINE CONSCIENCE DE LEURS CONSEQUENCES DOMMAGEABLES OU NUISIBLES ;
- GARANTIS PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE DOMMAGES OU RESPONSABILITE CIVILE AINSI QUE CEUX RELEVANT DU DEFAUT DE SOUSCRIPTION PAR VOUS D'UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE, SAUF OPPOSITION D'INTERETS OU LE REFUS DE GARANTIE INJUSTIFIE ;
- SURVENANT LORSQUE VOUS ETES EN ETAT D'IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE OU LORSQUE VOUS ETES SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE TELS QUE DEFINIS DANS LE PAYS DANS LEQUEL A LIEU LE SINISTRE, OU LORSQUE VOUS ETES SOUS L'INFLUENCE DE SUBSTANCES OU DE PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS, OU LORSQUE VOUS REFUSEZ DE VOUS SOUMETTRE A UN DEPISTAGE ;
- LIES A UN DELAI DE FUITE OU A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;
- COLLECTIFS DU TRAVAIL OU RELATIFS A L'EXPRESSION D'OPINIONS POLITIQUES, PHILOSOPHIQUES, RELIGIEUSES OU SYNDICALES ;
- CONTRE VOS DEBITEURS S'ILS FONT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRES TELLES QUE DEFINIES AU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE, OU D'UNE PROCEDURE EQUIVALENTE DANS TOUT AUTRE PAYS ;
- LORSQUE VOUS FAITES L'OBJET D'UNE LIQUIDATION ;
- RELEVANT DE L'URBANISME OU DU BORNAGE ;
- LIES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ;
- ENTRE ASSOCIES OU CEUX RELATIFS A L'ACQUISITION, LA DETENTION OU LA CESSION DE PARTS SOCIALES OU DE VALEURS MOBILIERES ;
- FAISANT SUITE A UN DEFAUT DE PROTECTION DES DONNEES OU D'INFORMATIONS PERSONNELLES OU UNE NEGLIGENCE DE VOTRE PART ; OU RELATIFS A VOTRE IDENTITE OU REPUTATION, FAISANT SUITE A LA DIFFUSION VOLONTAIRE OU L'AUTORISATION DE DIFFUSION D'INFORMATIONS OU DONNEES PERSONNELLES ;
- LES LITIGES AVEC L'ADMINISTRATION DES DOUANES OU CEUX RESULTANT D'UNE TAXATION D'OFFICE.

L'ASSUREUR NE PREND JAMAIS EN CHARGE :

- LES FRAIS ENGAGÉS SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE L'ASSUREUR, SAUF URGENCE CARACTERISÉE NÉCESSITANT LA PRISE IMMÉDIATE D'UNE MESURE CONSERVATOIRE ;
- TOUTE SOMME DE TOUTE NATURE DUE À TITRE PRINCIPAL, LES AMENDES, LES CAUTIONS, LES CONSIGNATIONS PÉNALES, LES ASTREINTES, LES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS DE RETARD ;
- LES FRAIS DE RÉDACTION D'ACTES ET DE CONTRATS ;
- LES FRAIS DESTINÉS À PROUVER LA RÉALITÉ DE VOTRE PRÉJUDICE ;
- LES FRAIS D'IDENTIFICATION OU DE RECHERCHE DE VOTRE ADVERSAIRE ;
- LES FRAIS DE STAGE DE RECUPERATION DE POINTS SUR VOTRE PERMIS DE CONDUIRE IMPOSES ADMINISTRATIVEMENT OU JUDICIAIREMENT ;
- LES DÉPENS ET FRAIS DE JUSTICE EXPOSÉS PAR LA PARTIE ADVERSE QUE VOUS DEVEZ SUPPORTER PAR DÉCISION JUDICIAIRE, OU CEUX QUE VOUS AVEZ ACCEPTÉS DE PRENDRE EN CHARGE DANS LE CADRE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD, UNE PROCEDURE PARTICIPATIVE, UN ARBITRAGE OU UNE MEDIATION ;
- LES SOMMES AU PAIEMENT DESQUELLES VOUS ÊTES CONDAMNÉ AU TITRE DES ARTICLES 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 375 ET 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, L761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE ;
- LES SOMMES DONT VOUS ÊTES LÉGALEMENT REDEVABLE AU TITRE DE DROITS PROPORTIONNELS ;
- LES HONORAIRES DE RÉSULTAT DE TOUT AUXILIAIRE DE JUSTICE.

ARTICLE 5
LA DECLARATION DES SINISTRES

Pour déclarer votre Sinistre, Vous devez adresser à l'Assureur :

- la description précise et sincère de la nature et des circonstances de votre Litige,
- les éléments établissant la réalité du préjudice que Vous alléguez,
- les coordonnées de votre adversaire,
- et toutes les pièces et informations utiles à l'instruction de votre dossier telles qu'avis, lettres, convocations, actes de commissaire de justice, assignations…

COMMENT DÉCLARER VOTRE SINISTRE ?

✉ **Par courrier** : CFDP TOULOUSE
5 Esplanade Compans Caffarelli CS 17135
31071 TOULOUSE CEDEX

Par courriel : pjsagesseami3f@cfdp.fr

EN CAS DE FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE VOTRE PART SUR LA CAUSE, LES CIRCONSTANCES OU ENCORE LES CONSEQUENCES DU LITIGE, VOUS POUVEZ ETRE DECHU DE VOS DROITS A GARANTIE, VOIRE ENCOURIR DES SANCTIONS PENALES.

Vous devez déclarer votre Sinistre dans les deux (2) mois suivant le jour où Vous en avez eu connaissance, sauf cas de force majeure. Néanmoins, l'Assureur ne Vous opposera pas de déchéance de garantie pour déclaration tardive sauf s'il prouve que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

Dans votre propre intérêt, évitez de prendre une initiative sans concertation préalable avec l'Assureur : **SI VOUS PRENEZ UNE MESURE, DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, MANDATEZ UN AVOCAT OU TOUT AUTRE AUXILIAIRE DE JUSTICE, EXPERT OU SACHANT, AVANT D'EN AVOIR AVISE L'ASSUREUR ET OBTENU SON ACCORD ECRIT, LES FRAIS EXPOSES RESTERONT A VOTRE CHARGE**.

Néanmoins, si Vous justifiez d'une situation d'urgence caractérisée nécessitant la prise immédiate d'une mesure conservatoire, l'Assureur Vous remboursera, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires des intervenants que Vous avez mandatés, sans avoir obtenu son accord préalable.

ARTICLE 6
L'APPLICATION DE L'ADHESION ET DES GARANTIES

6.1 L'APPLICATION DANS LE TEMPS

La prise d'effet et la durée

L'adhésion à l'accord-cadre :

L'adhésion à l'accord-cadre prend effet à la date indiquée aux conditions particulières et suit le sort de votre contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile Exploitation - Diagnostic et Audit immobilier souscrit auprès de l'Intermédiaire, auquel elle est annexée.

L'adhésion au contrat prend fin en cas de :

- résiliation, pour quelque cause que ce soit, de votre contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile Exploitation - Diagnostic et Audit immobilier souscrit auprès de l'Intermédiaire,
- résiliation de l'accord-cadre, pour quelque cause que ce soit, l'Intermédiaire s'engageant alors à Vous informer de la fin des garanties.

Les garanties :

Sous réserve du paiement de la prime, les garanties sont applicables sans délai de carence pendant toute la durée de l'adhésion, sauf pendant les périodes de suspension du contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile Exploitation - Diagnostic et Audit immobilier

Les garanties sont dues pour tout Sinistre survenu entre la prise d'effet et l'expiration de votre adhésion, à condition que Vous n'ayez pas eu connaissance du Fait générateur avant l'adhésion.

La prescription

La prescription est l'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un délai défini par la Loi. Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L114-1 du Code des Assurances). Toutefois, ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance, ou en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un Sinistre.

L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'Assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité (article L114-2 du Code des Assurances). Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont la demande en justice, l'acte d'exécution forcée, la reconnaissance du droit par le débiteur.

Un nouveau délai de deux (2) ans court à compter de l'acte interruptif de prescription ; il peut être suspendu ou interrompu dans les mêmes conditions que le premier.

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci (article L.114-3 du Code des Assurances).

Les sanctions internationales

L'Assureur ne sera pas tenu de fournir des garanties ou des prestations dès lors qu'il s'exposerait aux sanctions internationales prévues par des résolutions des Nations-Unies ou des lois ou règlements édictés par l'Union Européenne, la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis d'Amérique.

6.2 L'APPLICATION DANS L'ESPACE

Les garanties s'exercent en France métropolitaine, en Corse et dans les départements et régions d'outre-mer.

ARTICLE 7
LA PROTECTION DE VOS INTERETS

7.1 L'AUTORITE DE CONTROLE

L'autorité de contrôle de l'Assureur est l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09.

7.2 L'EXAMEN DE VOS RECLAMATIONS

Une réclamation est l'expression d'un mécontentement envers un professionnel quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle est formulée. Une demande de service ou de prestation, d'information ou d'avis n'est pas une réclamation.

Toute réclamation concernant l'Assureur (inhérente au précontrat, contrat, distribution du contrat, traitement d'un sinistre…) peut être formulée auprès de votre interlocuteur habituel, par oral ou par écrit, ou auprès du Service Relation Client de l'Assureur :

- en remplissant le formulaire de réclamation sur le site internet CFDP www.cfdp.fr
- par email à relationclient@cfdp.fr
- ou par courrier : CFDP Service Relation Client – Immeuble l'Europe, 62 rue de Bonnel 69003 Lyon Cedex.

L'Assureur s'engage à accuser réception par écrit de votre réclamation écrite, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter de son envoi, et en tout état de cause à la traiter dans un délai maximum de deux (2) mois.

Si la réponse ne Vous satisfait pas, Vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur de la consommation dont voici les coordonnées : La Médiation de l'Assurance _ TSA 50110 - 75441 PARIS Cedex 09. _ www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

L'Assureur s'engage par avance à respecter la position qui sera prise par la Médiation de l'Assurance.

7.3 LA PROTECTION DE VOS DONNEES

Aux termes du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés modifiée, l'Assureur doit Vous donner plus de contrôle et de transparence sur l'utilisation de vos données personnelles en Vous expliquant quelles données sont collectées, dans quelle finalité, mais également comment il les protège et quels sont vos droits à leur égard.

Collecte et finalités d'utilisation de vos données personnelles

Les données à caractère personnel sont collectées pour le compte de l'Assureur par l'Intermédiaire d'assurances. Les données collectées sont

essentiellement des données d'identification et de situations familiale et professionnelle. Le traitement de ces données personnelles a pour principale finalité la passation, la gestion (y compris commerciale) et l'exécution du Contrat d'assurance. Les données collectées sont également susceptibles, en tout ou partie, d'être utilisées (i) dans le cadre de contentieux éventuel (résolution amiable, méthode alternative de résolution des différends, judiciaire et arbitrage), (ii) dans le cadre de l'obligation de surveillance imposée par la législation en matière de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCBFT), (iii) pour le traitement des réclamations clients, (iv) plus largement afin de permettre à l'Assureur de se conformer à une réglementation applicable ou encore (v) afin d'améliorer, le cas échéant, le(s) produit(s) d'assurance, d'évaluer votre situation au regard de vos besoins d'assurance, d'évaluer la qualité des produits ou services fournis (enquête qualité et de satisfaction).

Le responsable de traitement dans le cadre de l'adhésion au contrat et de la relation avec Vous est l'Intermédiaire d'assurances.

Le responsable de traitement dans le cadre de l'exécution du contrat et de la gestion des Sinistres est l'Assureur.

La base juridique du traitement de vos données est fondée soit sur la gestion et l'exécution de votre contrat d'assurance, soit sur le respect des obligations légales et règlementaires de l'Assureur, soit sur le recueil de votre consentement, soit sur l'intérêt légitime de l'Assureur.

Pour les finalités indiquées précédemment, tout ou partie de ces données pourront être utilisées par différents services de l'Assureur, et pourront le cas échéant être transmises à ses courtiers, les partenaires, mandataires, réassureurs, organismes professionnels, sous-traitants missionnés, certaines professions réglementées, ainsi qu'aux organismes d'assurance des personnes impliquées, et aux organismes et autorités publics. L'ensemble de ces personnes sont soumises à l'obligation de confidentialité dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel.

Localisation de vos données personnelles

Les données personnelles collectées par l'Assureur sont hébergées en Union Européenne. Si un transfert hors de l'Union Européenne des données personnelles collectées et traitées devait être réalisé, des garanties seraient prises pour l'encadrer juridiquement et assurer un bon niveau de protection de ces données.

Durée de conservation de vos données personnelles

Ces données sont conservées durant une période maximale correspondant au temps nécessaire aux différentes opérations ci-dessus listées ou pour la durée spécifiquement prévue par la CNIL (normes pour le secteur de l'assurance) ou encore par la loi (prescriptions légales).

Vos données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire pour satisfaire ces finalités.

Droits à la protection

Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, d'opposition et d'effacement des données Vous concernant en adressant une demande par courrier à : CFDP – Délégué à la Protection des Données – Immeuble l'Europe – 62 rue de Bonnel – 69003 LYON, ou par mail à : dpd@cfdp.fr.

Vous disposez également du droit à la limitation du traitement et du droit de demander le transfert de vos données (droit à la portabilité).

Pour exercer l'un quelconque de vos droits, Vous devez préciser vos nom, prénom et email. L'Assureur pourra être amené à Vous demander une copie recto-verso d'un justificatif d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport).

Le responsable de traitement se réserve le droit de ne pas accéder à votre demande si le traitement des données est nécessaire à l'exécution du Contrat, au respect d'une obligation légale ou à la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ou en cas de demande abusive.

Le Délégué à la Protection des Données de l'Assureur traitera votre demande dans les meilleurs délais. En cas de désaccord persistant en lien avec la gestion de vos données personnelles, Vous avez la possibilité de saisir la CNIL : par téléphone au : 01 53 73 22 22, par courrier à : Commission Nationale Informatique et Libertés - 3 place de Fontenoy - 75007 PARIS, ou par Internet à l'adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil.

Sécurité

L'Assureur accorde la plus haute importance à la sécurité et à l'intégrité de vos données personnelles et s'engage à les traiter en ayant recours à des mesures de sécurité appropriées sur le plan technique et organisationnel.

Pour en savoir plus sur les traitements de vos données personnelles et sur l'exercice de vos droits sur ces données, Vous pouvez consulter la page « Politique de confidentialité » sur le site internet de l'Assureur www.cfdp.fr

7.4 LE SECRET PROFESSIONNEL (article L127-7 du Code des Assurances)

Les personnes qui ont à connaître des informations que Vous communiquez pour les besoins de votre cause, dans le cadre du contrat, sont tenues au secret professionnel. Aucune information à caractère personnel ou permettant votre identification ne sera communiquée, sauf celle qui devrait l'être afin de respecter les obligations légales et réglementaires afférentes à l'activité de l'Assureur.

7.5 L'OBLIGATION A DESISTEMENT

Toute personne, chargée d'une prestation juridique, qui a un intérêt direct ou indirect à son objet, doit se désister.

7.6 LE CONFLIT D'INTERETS (article L127-5 du Code des Assurances)

En cas de conflit d'intérêts entre Vous et l'Assureur ou de désaccord quant au règlement du Litige, Vous bénéficiez du libre choix de l'avocat ou de toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour Vous défendre, et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L127-4.

7.7 LE DESACCORD (article L127-4 du Code des Assurances)

Les mesures à prendre pour régler un Litige garanti sont prises conjointement avec l'Assureur, sauf situation d'urgence caractérisée. Il peut arriver qu'un désaccord naisse entre Vous et l'Assureur sur les actions à mener dans le cadre de la gestion du Litige (par exemple l'engagement d'une action judiciaire).

Cette difficulté peut alors être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'Assureur ; toutefois, le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut en décider autrement lorsque Vous mettez en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si Vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle qui Vous avait été proposée par l'Assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'Assureur Vous indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite des montants contractuels garantis.